

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5768/2534

ธนาคาร มหานคร จำกัด
นาง เล็ก วิริยะภู รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 207, มาตรา 208, มาตรา 229, มาตรา 284,
มาตรา 296, มาตรา 306

ในชั้นบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ดังนี้ เป็นการวินิจฉัยประเด็นตามคำร้องของจำเลยแล้ว จำเลยชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 แต่จำเลยกลับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยดังกล่าวใหม่ กรณีเช่นนี้หาได้มีบทกฎหมายรับรองให้จำเลยมีสิทธิจะกระทำได้อีกหรือไม่ เพราะมิใช่การขาดนัดพิจารณาซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง, 207 และ 208

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกัน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน

2,900,721.55 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยจําเลยทั้งสองผิคนัด ศาลชั้นต้นบังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่22714 ของจําเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาด ให้แก่นางเพ็ชรรัตน์ และนายพิศิษฐ์ ศรีวัฒนางกูร ในราคา 3,000,000 บาท

จําเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าว อ้างว่าราคาที่ขายได้ต่ำไป โจทก์กับพวกสมรู้กันประมูลซื้อทรัพย์โดยไม่สุจริต ศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อมถึงวันนัดจําเลยที่ 1 ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อจําเลยที่ 1 ยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดอ้างว่าเป็นไปโดยมิชอบ ไม่มาศาลเพื่อจะได้สอบถามเช่นนี้เห็นได้ว่าตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดให้ยกคำร้อง

จําเลยที่ 1 ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องฉบับเดิมของจําเลยที่ 1 ใหม่ อ้างว่าในวันนัดพร้อม จําเลยที่ 1 ดิดถูกระส่วนตัว ได้มอบให้ทนายความและจําเลยที่ 2 ติดตามดูแลเรื่อง แต่ทนายความไม่เข้าห้องพิจารณาตามที่ศาลนัด ศาลจึงยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

จําเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จําเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินของจําเลยที่ 1 ไปตามประกาศการขายทอดตลาด วันที่ 24 มีนาคม 2531จําเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขาย

ทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า สำเนาให้โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและนัดพร้อม ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ซึ่งเป็นวันนัดพร้อม จำเลยที่ 1 ไม่มาศาล ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดอ้างว่าเป็นไปโดยไม่ชอบ ไม่มาศาลเพื่อจะได้สอบถามเช่นนี้ เห็นว่าตามคำร้องดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏว่าการ ประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอด ตลาด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2531 จำเลยที่ 1 จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้น พิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2531 ของจำเลยที่ 1 ใหม่ มีปัญหาวินิจฉัย ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องฉบับลงวัน ที่ 24 มีนาคม 2531 ของจำเลยที่ 1 ใหม่ได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในวันที่ 25 เมษายน 2531 ซึ่งเป็นนัดพร้อม เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ขอให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วมีคำสั่งว่า ตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการ ประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอด ตลาดนั้นเป็นการวินิจฉัยประเด็นตามคำร้องของจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ก็ชอบที่ จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 แต่จำเลยที่ 1 กลับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2531 ใหม่ กรณีเช่นนี้หาได้มีบทกฎหมายรับรองให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะกระทำไม่ได้ เพราะมิใช่เป็นเรื่องการขาดนัดพิจารณาซึ่งอาจขอให้ พิจารณาใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง, 207 และ 208

พิพากษายืน

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ